

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2718/2538

พนักงานอัยการจังหวัดตราด  
นาย นอมหรือประนอม บางเพชร

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1367

ป.อ. มาตรา 362

ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 ตอนแรกเป็นการ  
รบกวนกรรมสิทธิ์ ตอนที่สองเป็นการ รบกวนการครอบครองและทั้งสองตอนนั้นต้อง  
เป็นการกระทำต่อ สิทธิครอบครองหรือ กรรมสิทธิ์ใน อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดย  
ปกติสุข ผู้เสียหายเป็นเพียงผู้ได้สิทธิทำกินในที่พิพาทซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 วรรคแรกหาใช่เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองหรือ  
กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทไม่เมื่อขณะนั้นจำเลยได้เข้ายึดถือทำกินในที่พิพาทอยู่ก่อนแล้ว  
แม้จำเลยได้นำรถเข้าไปไถดินและครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทก็ไม่ใช่ความ  
ผิดฐาน บุกรุก

---

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ลงโทษ จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษ จำคุก ให้ รอการ ลงโทษ มี กำหนด 2 ปี ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ กักขัง แทน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกาโจทก์ ว่า จำเลย กระทำ ความผิด ตาม ฟ้อง หรือไม่ เห็นว่า กรณี ที่ จะ เป็นความผิด ฐาน บุกรุก ตาม บทบัญญัติ มาตรา 362 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญานั้น มี ความหมาย เป็น สอง ตอน ตอนแรก เป็น การ ครอบครอง กรรมสิทธิ์ ตอน ที่ สองเป็น การ ครอบครอง การ ครอบครอง และ การกระทำ การ ครอบครอง ทั้ง สอง ตอน นั้นต้อง เป็น การกระทำ ต่อ สิทธิ ครอบครอง หรือ กรรมสิทธิ์ ใน อสังหาริมทรัพย์ของ ผู้อื่น โดยปกติสุข แต่ คดี นี้ ข้อเท็จจริง ได้ความ จาก คำเบิกความของ นาย ประยูร มณีเพชร ผู้เสียหาย และ นาย ปรีชาญู กมลสุนทร ช่าง สำนวน และ ช่าง รั้ววัด ของ สำนักงาน ป่า ไม้ เขต ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ว่า เมื่อ พ.ศ. 2505 ผู้เสียหาย ได้ เข้า ทำกิน ใน ที่พิพาท ต่อมา พ.ศ. 2526 ได้ ไป แจ้ง ขออนุญาต ทำกิน ใน ที่พิพาท ซึ่ง เป็น เขต ป่าสงวนแห่งชาติ ต่อ เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ เขต ศรีราชา และ เจ้าหน้าที่ ป่า ไม้ ได้รับ เรื่อง ไว้ ตาม สำเนา ภาพถ่าย เอกสาร หมายเลข 1 และ นาย ปรีชาญู ได้ ไป ทำการ สำนวน รั้ววัด ที่ดิน ที่ ผู้เสียหาย ขอ ทำกิน ดังกล่าว เป็น ที่ดิน อยู่ ใน เขต พื้นที่ โครงการ สำหรับ ราษฎรที่ ได้รับ สิทธิ ให้ ทำกิน หรือ มี ชื่อ ย่อ ว่า ส.ท. ก. ของ กรมป่าไม้ดัง ปรากฏ ตาม เขต พื้นที่ รอบ เส้น สีแดง ใน เอกสาร หมายเลข 1 เป็น ของผู้เสียหาย ผู้ได้รับ อนุญาต ให้สิทธิ ทำกิน ตั้งแต่ เริ่ม ขออนุญาต ใน

พ.ศ.2526 แต่ ขณะ เกิดเหตุ คดี นี้ จำเลย ได้ เข้า ไป ครอบครอง ใน ที่พิพาท อยู่ ก่อนแล้ว ทั้ง จำเลย ต่อสู้ และ นำสืบ ว่า ที่พิพาท เป็น ของ จำเลย โดย จำเลย เข้า จับจอง ครอบครอง ทำประโยชน์ มา ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็น การ ได้เถียงสิทธิ ครอบครอง ใน ที่พิพาท กัน อยู่ ทั้ง ตาม พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ที่นำสืบ มา คง พังได้ แต่เพียง ว่า ผู้เสียหาย ได้ ขอ สิทธิ ทำกิน ใน ที่พิพาทและ ที่พิพาท อยู่ ใน เขต ป่า สงวนแห่งชาติ อันเป็น ทรัพย์สิน ของ แผ่นดินซึ่ง สงวน ไว้ เพื่อ ประโยชน์ ร่วมกัน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 วรรคแรก ผู้เสียหาย จึง เป็น แต่เพียง ผู้ ได้ สิทธิ ทำกินใน ที่พิพาท ซึ่ง เป็น ของ แผ่นดิน ไร่ ไร่ เจ้าของ ผู้มีสิทธิ ครอบครองหรือ กรรมสิทธิ ใน ที่พิพาท ไม่ ขณะที่ ผู้เสียหาย ได้รับ สิทธิ ทำกิน ใน ที่พิพาท มา นั้น จำเลย ได้ เข้า ยึดถือ ทำกิน ใน ที่พิพาท อยู่ ก่อน แล้วดังนั้น แม้ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า จำเลย ได้ นำ รถ เข้า ไป ไถ ดิน และครอบครอง ทำประโยชน์ ใน ที่พิพาท การกระทำ ของ จำเลย ย่อม ไม่เป็น ความผิดฐาน บุกรุก ที่ ศาล อุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วย ใน ผล แห่ง คดี ฎีกา โจทก์ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น